

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6007/2533

บริษัท ไต โซมารีนแอนด์ไฟร์ อินชัวร์นซ์
จำกัด

โจทก์

บริษัท พา ราชีพปิ้งเอ เย่น ซี จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 608, มาตรา 618, มาตรา 623, มาตรา 625, มาตรา 880

หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครระบุว่า จำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์รับจ้างขนส่งสินค้าโดยทางบกและทางน้ำ ผู้ตราส่งเป็นผู้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้บรรทุกสินค้าจากโกดังสินค้าของผู้ตราส่งไปยังการทำเรือแห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าจ้างขนส่งให้จำเลยที่ 2 ถือว่าจำเลยที่ 2 ทำการรับขนส่งของเพื่อำเนินการในทางการค้าปกติของตน ย่อมเป็นผู้ขนส่งตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์ รับจ้างบริษัท. ผู้ตราส่งบรรทุกสินค้าลงเรือเพื่อขนส่งไปยังเมืองฮ่องกงทั้งออกใบตราส่งให้แก่ผู้ตราส่งการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนทำสัญญาขนส่งกับ บริษัท. ผู้ตราส่งแทนบริษัท. ผู้ขนส่งตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและภูมิลำเนาในต่างประเทศ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง โจทก์ผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าเสียหายในการที่สินค้าสูญหายให้แก่บริษัท. ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยไปแล้ว โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของบริษัท. ผู้เอาประกันภัย และบริษัท

ท.ผู้รับประโยชน์มาฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผู้ขนส่ง และจำเลยที่ 3 ผู้ต้องร่วมรับผิดชอบ
จำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบเพราะเหตุสินค้าที่ทำการขนส่งสูญหายได้ แม้ตามหนังสือโอน
สิทธิที่บริษัทท.ผู้รับประโยชน์จะได้โอนบรรดาสหสิทธิเกี่ยวกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้
ให้โจทก์เรียกร้องเอาจากบริษัทน.และห้างหุ้นส่วนจำกัดน.ก็ตาม หากทำให้โจทก์หมด
สิทธิฟ้องร้องจำเลยทั้งสามแต่ประการใด การที่บริษัทล.ผู้ตราส่งลงชื่อสลักหลังโอน
ใบตราส่งให้แก่บริษัทท.เพื่อให้บริษัทท.นำใบตราส่งเป็นหลักฐานในการรับสินค้ามิใช่
บริษัทล.ผู้ตราส่งแสดงความตกลงชัดเจนในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบ
จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง ข้อยกเว้นและจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามที่จำเลยที่ 1 อ้าง
ว่ามีอยู่ในใบตราส่งจึงตกเป็นโมฆะ เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าถูกลากจูงไปถึง
โกดังของบริษัทท.ผู้รับตราส่งบริษัทล.ได้ทำการสำรวจสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์พบว่า
สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์สูญหายไปทั้งหมดกรณีจึงมิใช่บริษัทท.ผู้รับตราส่งได้รับเอา
ของไว้แล้วโดยไม่ผิดเงื่อนไข อันจะทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งสิ้นสุดลง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 623 การที่บริษัทล.ผู้ตราส่งว่าจ้าง
จำเลยที่ 2 ให้เป็นผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของจำเลยที่ 1 มายังบริษัทล.เพื่อบรรจุ
สินค้าลงในตู้ เมื่อบรรจุสินค้าแล้วได้ให้จำเลยที่ 2 ลากตู้คอนเทนเนอร์ไปยังการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้แก่จำเลยที่ 1 นั้นสัญญาับขนระหว่างบริษัทล.กับ
จำเลยที่ 2 เป็นคนละฉบับไม่เกี่ยวข้องกันกับสัญญาับขนระหว่างบริษัทล.กับจำเลย
ที่ 1 จึงมิใช่เป็นการขนส่งโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด ค่าสำรวจสินค้าที่ผู้รับตรา
ส่งเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทผู้นำสำรวจมาทำการสำรวจสินค้ามิใช่ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ผิดสัญญาับขนของจำเลยที่ 1 โจทก์จึงเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในค่าสำรวจ
สินค้าไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการค้ารับขนส่งทางทะเลและเป็นตัวแทนในประเทศไทยในการร่วมกันรับขนส่งทางทะเลและทั่วไปของบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานในประเทศสิงคโปร์จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับขนส่งทั่วไปเมื่อเดือนกันยายน 2523 บริษัทเท็กซิล อัลโลแอนซ์ จำกัด ที่เมืองฮ่องกงได้สั่งซื้อสินค้าผ้าฝ้ายจากบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ขายในประเทศไทยจำนวน 314 พัน โดยผู้ขายจะต้องบรรทุกสินค้าผ้าฝ้ายไปทางเรือเพื่อส่งให้แก่ผู้ซื้อซึ่งจำเลยทั้งสามร่วมกันรับขน โดยจำเลยที่ 1 ได้จัดตู้คอนเทนเนอร์ของจำเลยที่ 1 ไปรับสินค้าจากโกดังของผู้ขาย มีรถของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ลากจูงตู้คอนเทนเนอร์เพื่อไปลงเรือเดินทะเลชื่อเนปจูนโทพาซที่ทำเรือคลองเตยไปยังผู้ซื้อที่เมืองฮ่องกง จำเลยที่ 1 ได้ออกใบตราส่งให้บริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด สินค้าดังกล่าวบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ขายได้เอาประกันภัยในการขนส่งไว้กับโจทก์เป็นเงิน 539,454 เหรียญฮ่องกง มีบริษัทเท็กซิลอัลโลแอนซ์ จำกัด ผู้ซื้อเป็นผู้รับประกัน ต่อมาสินค้าผ้าได้สูญหายไปในระหว่างการขนส่ง บริษัทเท็กซิลอัลโลแอนซ์ จำกัด ผู้รับประกันเรียกร้องให้โจทก์ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายประกันภัยเป็นเงิน 539,454 เหรียญฮ่องกง คิดเป็นเงินไทย 2,166,538.80 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยเงินจำนวน 2,193,679.40 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนเรือต่างประเทศที่รับส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับเมืองท่าต่างประเทศ จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนเรือของบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยรับจัดทำพิธีการเกี่ยวกับการนำเรือเข้าออกแทนบริษัทดังกล่าว ไม่ได้ร่วมกันรับขนส่งทางทะเล จำเลยที่ 1 ไม่ได้ร่วมรับขนส่งสินค้ายาพิพาทกับจำเลยที่ 2 ที่ 1 หรือกับเจ้าของเรือเนปจูนโทพาซ บริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ส่งสินค้าจะส่งสินค้ายาพิพาทโดยทางเรือเนปจูนโทพาซโดยวิธีบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทเนปจูนโอเรียน

ไลน์ จำกัด จำเลยที่ 1 ในฐานะตัวแทนของบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ผู้ขนส่ง
ได้จัดตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้ผู้ส่งสินค้า บริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัดผู้ตราส่งหรือผู้
ส่งสินค้าได้จ้างให้จำเลยที่ 2 นำรถพ่วงของจำเลยที่ 2 ไปลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ไปส่ง
มอบให้บริษัทผู้ส่งสินค้า ณ โรงงานของผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้านำตู้คอนเทนเนอร์ไป
บรรจุและตรวจนับจำนวนสินค้าเอง ผู้ขนส่งหรือตัวแทนเรือมิได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการ
ตรวจนับการบรรจุสินค้า หลังจากนั้นจำเลยที่ 2 ได้ลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ให้ผู้ส่ง
สินค้าโดยผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีการปิดผนึกตราของศุลกากร และผู้
ส่งสินค้าได้ใส่กุญแจปิดผนึกเรียบร้อย ไม่มีร่องรอยการเปิดหรือฉีกฉีกฉีก
ตราของศุลกากรจำเลยที่ 2 ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่บริษัทหลักก็เท็กซ์
(ไทย) จำกัด ผู้ส่งสินค้าที่การทำเรือแห่งประเทศไทยและชำระค่าระวางพาหนะแก่
จำเลยที่ 2 เมื่อพนักงานของจำเลยที่ 1 ตรวจดูสภาพของตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อย
ไม่มีร่องรอยการเปิดหรือฉีกฉีกและผนึกตราศุลกากรและกุญแจอยู่ในสภาพ
เรียบร้อยมิได้ถูกทำลาย จึงได้ผนึกตราของผู้ขนส่งที่ตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งหนึ่ง
และรับมอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขนส่งต่อไป การบรรทุกสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์
จำเลยทั้งสามไม่ทราบได้ว่าสินค้าภายในสูญหายหรือบุบสลาย แต่สภาพภายนอกตู้
เรียบร้อย เมื่อถึงท่าเรือเมืองฮ่องกง ตัวแทนบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ได้ส่ง
มอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ตัวแทนผู้รับสินค้าปลายทางในสภาพเรียบร้อย และภาระ
หน้าที่ของผู้ขนส่งได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนั้นบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัดผู้ตรา
ส่งได้ขอคืนอากรขาออกแล้ว แสดงว่าผู้รับสินค้าปลายทางได้รับสินค้าไว้เรียบร้อย
แล้ว โจทก์ได้รับช่วงสิทธิที่ผู้โอนมีต่อบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด และห้างหุ้น
ส่วนจำกัดนาวาเซอร์วิสเท่านั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ปรากฏ
จากรายงานการสำรวจว่าขณะเปิดทำการสำรวจนั้นผนึกตราของศุลกากร ผนึกตราผู้
ขนส่งและกุญแจที่ปิดล็อกบานประตูตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย สินค้าจึง
มิได้สูญหายระหว่างการขนส่งในการขนส่งโจทก์มีข้อตกลงชัดเจนกับผู้ส่งย่อมต้อง

ผูกพันตามข้อตกลงในใบตราส่งทุกประการ ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายไม่เกิน 2 เหรียญสหรัฐต่อ 1 กิโลกรัมของน้ำหนักสินค้า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินตามฟ้องค่าใช้จ่ายในการสำรวจ 830 เหรียญฮ่องกง เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของโจทก์เองไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงได้ความตามคำให้การของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่า จำเลยที่ 2 ได้นำรถพ่วงไปลากจูงตู้คอนเทนเนอร์จากโกดังสินค้าของบริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งไปยังท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อนำตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือเนปจูนโทพาซส่งไปยังเมืองฮ่องกง ในการลากจูงตู้คอนเทนเนอร์นี้บริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งเป็นผู้ว่าจ้างจำเลยที่ 2 ในราคา 4,000 บาท และได้ความตายหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครว่า จำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์ทำการรับจ้างขนสินค้าโดยทางบกและทางน้ำ และบริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งได้ชำระค่าจ้างในการที่จำเลยที่ 2 ลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว จึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ทำการรับขนของเพื่อำเนินงานในทางการค้าปกติของตน ย่อมเป็นผู้ขนส่งตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 สำหรับจำเลยที่ 1 นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่ง

ติดต่อจำเลยที่ 1 ให้ทำการขนส่งสินค้าที่หาย ไปเมืองฮ่องกง จำเลยที่ 1 ได้จัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้บริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งจัดการนำไปบรรจุสินค้า และให้บริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัดจัดการลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าแล้วนั้น ไปยังท่าเรือแห่งประเทศไทย จากนั้นจำเลยที่ 1 ดำเนินการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์นั้น ลงเรือเนปจูนโทพาซซึ่งเป็นเรือของบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด เพื่อขนส่งไปเมืองฮ่องกง พร้อมทั้งออกใบตราส่งให้แก่บริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่ง เห็นว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนทำสัญญาขนส่งกับบริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งแทนบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ผู้ขนส่ง ตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824

ปัญหาข้อที่สองของจำเลยทั้งสามซึ่งแก้ไกว่า โจทก์ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากบริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้รับประกันตามสัญญาประกันภัยให้ฟองบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดนาวาเซอร์วิส ซึ่งเป็นบุคคลต่างหากจำเลยคดีนี้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยได้ชัดใช้ค่าเสียหายในการที่สินค้าสูญหายให้แก่บริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้รับประกันตามสัญญาประกันภัยไปแล้ว โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของบริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับประกันภัยมาฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผู้ขนส่ง และจำเลยที่ 3 ผู้ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบเพราะเหตุสินค้าที่ทำการขนส่งสูญหายได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 ซึ่งเป็นการรับช่วงสิทธิด้วยอำนาจของกฎหมาย หากต้องให้ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยโอนสิทธิเรียกร้องให้ไม่ ฉะนั้น แม้ตามหนังสือโอนสิทธิที่บริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับประกันภัยจะได้โอนบรรดาสิทธิเกี่ยวกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ให้โจทก์

เรียกร้องเอาแก่บริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดนาวาเซอร์วิส
ก็ตามก็หาทำให้โจทก์หมดสิทธิฟ้องร้องจำเลยทั้งสามแต่อย่างใดไม่โจทก์จึงมีอำนาจ
ฟ้อง

ปัญหาข้อที่สามตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ โจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ได้มีการบรรจุสินค้าผ้าจำนวน 314 พับ ตามฟ้องลงในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่จำเลยที่ 2 จะลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือแห่ง ประเทศไทยแล้ว จำเลยที่ 1 ให้การและนำสืบว่า ขณะที่ตู้คอนเทนเนอร์มาถึงท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อจะนำลงเรือเนปจูนโทพาซ พนักงานของจำเลยที่ 1 ตรวจดูสภาพภายนอกตู้คอนเทนเนอร์แล้ว ปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการเปิดหรือฉกฉวยตัว ผนึกตราศุลกากรและกุญแจอยู่ในสภาพเรียบร้อยมิได้ถูกทำลาย พนักงานของจำเลยที่ 1 จึงผนึกตราของผู้ขนส่งคือบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ที่ตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งหนึ่ง แสดงการรับมอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งต่อไป คดีไต่ความต่อไปว่าตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวได้ถูกนำลงเรือเนปจูนโทพาซเดินทางไปยังเมืองฮ่องกง เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ไปถึงเมืองฮ่องกงบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ได้ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์นั้นให้แก่บริษัทเท็กซัสโกล์ดิลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่ง ซึ่งผู้รับตราส่งได้ว่าจ้างบริษัทสวอร์นมีเชอร์เรอแอนด์เวจเซอร์ (ฮ่องกง) จำกัด ทำการสำรวจสินค้าก่อนเปิดตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทดังกล่าวได้ร่วมกับตัวแทนของผู้รับตราส่ง ทำการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ออก ปรากฏว่าสินค้าผ้าในตู้คอนเทนเนอร์สูญหายไปทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าหายไปในอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด เห็นว่า ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าการขนส่งสินค้านี้เป็นการส่งในระบบ FCL/FCL หรือ CY/CY หรือที่เรียกว่า Shipper's Load and Count โดยผู้ตราส่งเป็นผู้บรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์เอง จำเลยที่ 1 มิได้รู้เห็นด้วย ซึ่งจำเลยที่ 1 มีข้อยกเว้นความรับผิดไว้ที่ด้านหลังใบตราส่งว่าผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายของสินค้า และหากจะต้องรับผิดก็จะรับผิดไม่เกิน 2 เหรียญสหรัฐต่อ 1 กิโลกรัม ของน้ำหนักสินค้าในข้อนี้

เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 นำข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งที่ระบุไว้ในใบตราส่งขึ้นต่อสู้ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 บัญญัติว่า "ใบรับใบตราส่ง หรือเอกสารอื่น ๆ ทำนองนั้นก็ดี ซึ่งผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งนั้น ถ้ามีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งประการใด ท่านว่าความนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเช่นนั้น" โจทก์นำสืบว่า การที่ด้านหลังใบตราส่งมีตราของบริษัท หลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด และลายเซ็นของผู้มีอำนาจทำการแทนซึ่งเป็นผู้ตราส่งลงไว้ นั้นเป็นการลงชื่อสลักหลังโอนใบตราส่งให้แก่บริษัทเท็กซ์ไทลอัลไลแอนซ์ จำกัด เพื่อให้บริษัทเท็กซ์ไทลอัลไลแอนซ์ จำกัด นำใบตราส่งนั้นไปเป็นหลักฐานในการรับสินค้า จำเลยที่ 1 หาได้นำสืบว่า การลงชื่อดังกล่าวเป็นการตกลงยอมรับข้อยกเว้นและจำกัดความรับผิดตามที่ใบตราส่งระบุไว้ไม่ ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า บริษัทหลักกี้เท็กซ์(ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดดังกล่าว ฉะนั้นข้อยกเว้นและจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามที่จำเลยที่ 1 อ้างจึงเป็นโมฆะ จำเลยที่ 1 จะยกขึ้นมาปฏิเสธความรับผิดหรือต้องรับผิดน้อยลง ไม่ได้ สำหรับข้อที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ได้ส่งมอบตู้ให้แก่บริษัทเท็กซ์ไทลอัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่งไปในสภาพเรียบร้อยโดยตราไม่ถูกแตะต้อง ดังที่ปรากฏในใบส่งปล่อยและส่งคืน จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดนั้น เห็นว่า ใบส่งปล่อยและส่งคืนดังกล่าวออกให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งให้แก่บริษัทเท็กซ์ไทลอัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่ง แล้วส่งคืนตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ได้ความตามเอกสารหมาย จ.20 แผ่นสุดท้ายว่า ตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวได้ถูกลากจูงไปถึงโกดังของบริษัทเท็กซ์ไทลอัลไลแอนซ์ จำกัดผู้รับตราส่งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2523 เวลา 10 นาฬิกา แล้วบริษัทสวอร์นมีเชอร์เรือแอนด์เวจเซอร์ (ฮ่องกง) จำกัด ได้เริ่มทำการสำรวจสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ จึงได้พบว่าสินค้าผ้าในตู้คอนเทนเนอร์สูญหายไปทั้งหมด กรณีจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่บริษัทเท็กซ์ไทลอัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตรา

ส่งได้รับของไว้แล้วโดยไม่ผิดเงื่อนไข อันจะทำให้ความรับผิดของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งสินค้า
ลดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 623

ปัญหาว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทหลัก
ก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 2 ให้เป็นผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ของจำเลยที่ 1 โดยลากจูงมายังโรงงานของบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ที่จังหวัด
สมุทรปราการเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้ เมื่อบรรจุสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ให้จำเลยที่
2 ลากตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวไปที่ท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อส่งให้แก่จำเลยที่ 1
ทำการขนส่งโดยทางเรือต่อไปยังเมืองฮ่องกง เห็นว่าเป็นเรื่องที่บริษัทหลักก็
เท็กซ์(ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งได้ว่าจ้างจำเลยที่ 2 โดยตรงให้ขนส่งสินค้าอีกทอดหนึ่ง
ต่างหากจากการว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ขนส่งสินค้าไปยังเมืองฮ่องกง สัญญารับขน
ระหว่างบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด กับจำเลยที่ 2 เป็นสัญญาคนละฉบับไม่
เกี่ยวข้องกันกับสัญญารับขนระหว่างบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด กับจำเลยที่ 1
หรือบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด แต่อย่างใดการขนส่งสินค้านี้จึงมิใช่การ
ขนส่งโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด อันผู้ขนส่งทุกทอดจะต้องรับผิดชอบร่วมกันใน
การสูญหาย บุกสลาย หรือส่งช้าช้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
618 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ในความสูญหายของสินค้านี้
จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ก็ต่อเมื่อ
ได้ความว่าสินค้าได้สูญหายไปในช่วงที่จำเลยที่ 2 ทำการขนส่งเท่านั้น ซึ่งข้อเท็จ
จริงตามทางนำสืบของกลุ่มความไม่มีพยานหลักฐานบ่งชี้ให้เชื่อว่าสินค้าของบริษัทหลักก็
เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์นั้นได้สูญหายไปในช่วงที่จำเลยที่
2 ลากจูงตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงานของบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ที่จังหวัด
สมุทรปราการมายังท่าเรือแห่งประเทศไทยจนกระทั่งส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์นั้นให้
แก่จำเลยที่ 1 ดังนั้นจำเลยที่ 2 ย่อมไม่ต้องรับผิดในความสูญหายของสินค้าตามที่
โจทก์ฟ้อง เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลย

ที่ 2 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เกี่ยวกับค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบ นั้น ได้ความว่า โจทก์ได้รับประกันภัยสินค้าที่สูญหายทั้งหมดไว้เป็นจำนวนเงิน 539,454 เหรียญฮ่องกง โจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนคือ ราคาผ้าที่สูญหายเป็นเงิน 539,454 เหรียญฮ่องกงและค่าสำรวจความเสียหายอีกเป็นเงิน 830 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,284 เหรียญฮ่องกง ให้แก่บริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์จำกัด ผู้รับประกันภัยนี้ไปแล้ว คงมีข้อโต้แย้งตามคำแก้ฎีกาของจำเลยว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบในค่าสำรวจสินค้าหรือไม่ เห็นว่า ค่าสำรวจสินค้านี้ดังกล่าวไม่ใช่ค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญารับขนของจำเลยที่ 1 และข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้รับตราส่งเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทผู้สำรวจทำการสำรวจเอง แม้สินค้าไม่สูญหาย ผู้รับตราส่งก็ต้องจ่ายค่าจ้างส่วนนี้เองอยู่แล้ว โจทก์จึงเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในค่าสำรวจสินค้านี้ไม่ได้ จำเลยที่ 1 คงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 539,454 เหรียญฮ่องกง พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2524 ตามที่โจทก์ขอเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จเท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงิน 539,454 เหรียญฮ่องกง โดยคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ กรุงเทพมหานคร ในวันมีคำพิพากษานี้ หากในวันนั้นไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ให้ถือเอาอัตราในวันสุดท้ายก่อนวันพิพากษา แต่ไม่เกินกว่า 2,160,210.50 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-ยงยุทธ ธารีสาร-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ